

한국전력공사 상임감사위원 개선(시정) 요구

제 목 : [4] 공사 감리용역 야간작업 대가 산정 기준 개선

관 계 부 서 : 송변전건설단

조 치 부 서 : 송변전건설단, 경인건설본부

내 용 [\(목차로 이동\)](#)

1. 업무 개요

경인건설본부는 지중송전선로 건설공사를 시행함에 있어 도시 교통상황 등의 사유로 야간 작업을 포함하여 공사 설계·시공하고 있으며, [표 1]과 같이 공사 감리용역 대가 산정 시 야간 할증을 적용하여 산정하고 있다

[표 1] 경인건설본부 야간공사 감리용역 현황

(단위 : 원)

사업소명	감리용역명	계약금액	담당자
익명화	익명화	646,527,860	익명화
		583,155,500	
		526,111,000	
		468,242,500	
		452,612,700	

사업소명	감리용역명	계약금액	담당자
익명화	익명화	788,241,000	익명화
		678,837,116	
		733,094,545	
		385,592,727	

2. 관계 규정 및 판단기준

「전력기술관리법 운영요령」 제26조제4항에 따르면 감리원이 야간근무를 하는 경우에는 「근로기준법」을 적용하여 감리대가를 추가 계상하거나 사후정산 하도록 하고 있다.

또한 「근로기준법」 제56조제3항에 따르면 사용자는 야간근로(오후 10시부터 다음 날 오전 6시 사이 근로)에 대하여는 통상임금의 100분의 50 이상을 가산하여 근로자에게 지급하여야 한다.

따라서 야간작업이 수반되는 공사에 대한 감리용역을 설계할 때에는 「전력 기술관리법 운영요령」에 따라 「근로기준법」을 적용하여 야간작업 대가를 적정 하게 계상하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 경인건설본부에서 시행한 지중송전선로 건설 공사 중 야간작업이 수

반되는 공사의 책임감리용역 대가 산정에 대하여 확인한 결과 총 9건의 공사 중
 ① 야간 할증이 포함된 공사비를 감리용역 설계 대상 금액으로 산정한 6건이 확인되었으며, ② 상기 6건 중에서 감리용역 직접인건비에도 야간 할증이 적용되어 용역비가 계상된 감리용역도 3건이 확인되었다.

따라서 전 지역본부 및 건설본부를 대상으로 감리용역 야간할증 적용 설계를 확인한 결과 공사 담당자에 따라 대가 산정을 다르게 하고 있는 것이 [표 2]와 같이 16건이 확인되었다.

[표 2] 야간공사 감리용역 대가 산정 현황

(단위 : 원)

순번	본부명	감리용역명	계약금액(誤)	수정금액(正)	차액	담당자	중복 할증	감액 가능
1	익명화	익명화	646,527,860	631,060,100	15,467,760	익명화	×	×
2			583,155,500	564,576,318	18,579,182		○	○
3			526,111,000	510,780,000	15,331,000		○	○
4			411,466,091	389,563,687	21,902,404		○	○
5			602,472,000	571,768,000	30,704,000		×	×
6			733,094,545	703,067,000	30,027,545		×	○
7			425,675,000	415,999,128	9,675,872		×	×
8			602,472,000	571,768,000	30,704,000		×	×
9			385,592,727	356,067,353	29,525,374		×	○
10			229,855,949	215,973,153	9,726,847		×	×

순번	본부명	감리용역명	계약금액(誤)	수정금액(正)	차액	담당자	중복 할증	감액 가능
11		익명화	363,333,273	312,146,273	51,187,000	익명화	×	×
12			631,888,636	581,335,636	50,553,000		×	×
13			414,811,442	354,230,222	60,581,220		×	×
14			361,490,000	326,736,990	34,696,010		×	×
15			500,673,273	481,431,242	19,242,031		×	×
16			741,206,955	735,599,955	5,607,000		×	×
소 계			8,159,826,251	7,722,103,057	433,510,245			
감액 가능 금액 합계					115,365,505			

전사적으로 야간공사 감리용역 대가 산정이 담당자별로 다르게 산정되고 있는 원인을 파악한 결과 현재 우리회사 「지중송전공사 감리업무 기준」 5. 감리용역 대가의 산정 항목에는 야간작업이 수반되는 공사에서 감리원의 야간근무 대가 지급 방법에 대한 명확한 규정이 없어 설계 담당자가 적정한 대가 산정 방법을 인지하기 어려웠으며, 전력기술인협회 유권해석 사례를 확인한 결과 단순히 「전력기술관리법 운영요령」 조항을 안내하고 있어 감리원 야간근무 대가를 산정하는데 혼돈이 있었다.

그래서 산업통상자원부에 관련 사항에 대하여 유권해석 문의한 결과 다음 [그림]과 같이 야간근무가 필요한 공사를 하는 경우에는 야간할증료를 제외한 공사비를 기준으로 해당 감리용역의 대가를 산출하고 야간근무가 추가로 필요한 경우에는 「근로기준법」을 적용하여 대가를 정산하는 것이 바람직하다는 답변을 받았다.

[그림] 야간공사 감리용역 대가 관련 산자부 유권해석

1. 안녕하십니까? 국민과 함께 미래를 준비하는 산업통상자원부입니다. 귀하께서는 국민신문고를 통해 민원(1AA-2410-0785710)을 제출하셨습니다.

2. 귀하의 민원 내용은 야간공사 감리대가 산출에 대한 질의로 판단되며 문의하신 내용에 대하여 우리부에서는 다음과 같이 답변드립니다.

가. 전력기술관리법 운영요령(산업부 고시, 제2020-93호) 제24조제1항에 따라 정액 적산방식을 적용하여 공사감리용역대가를 산출하는 경우에는 공사비*를 기준으로 직접인건비 등을 산출하고 있습니다.

* 공사비 : 발주자의 전력시설물공사 총 예정금액(지급자재대 및 지입자재대 포함) 중 용지비, 보상비, 법률수속비 및 부가가치세를 제외한 일체의 공사비를 말함(동 고시 제2조제13호).

나. 또한, 동 고시 제26조제4항에서 감리원의 노임단가는 1일 8시간, 1월을 22일로 계상하며, 감리일수가 1개월을 기준으로 22일을 초과하는 경우 및 야간근무를 하는 경우 등은 「근로기준법」을 적용하여 감리대가를 추가 계상하거나 사후 정산을 하도록 하고 있습니다.

다. 따라서, 야간근무가 필요한 공사를 하는 경우에는 야간할증료를 제외한 공사비를 기준으로 감리대가를 산출하고 야간근무가 추가로 필요한 경우에는 근로기준법을 적용하여 대가를 정산하는 것이 바람직할 것으로 사료됩니다.

라. 한편, 야간할증료를 포함한 공사비를 기준으로 감리용역대가를 산출하여 감리용역계약을 체결할 경우에는 당해 용역 계약내용 및 관련규정 등을 종합적으로 검토하여 발주자와 감리업자가 감리배치 및 감리대가 사후정산 여부 등을 결정해야 할 것으로 판단됩니다.

00-50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-12-31 16:52:44

따라서 현장에서 감리용역 대가 산정 시 혼돈을 방지하고 적절한 감리 대가를 지급하기 위하여 관련 기준서 개정을 통해 감리원의 야간 근무에 대한 구체적인 대가 산정 방안 마련이 필요하다.

관계부서 의견

경인건설본부 담당자는 「지중송전공사 감리업무 기준」에 감리원의 야간근무 대가 산정에 대한 구체적 내용이 없어 인지하기 어려웠다고 답변하였다.

송변전건설단 담당자는 현재 기준서에는 감리원의 야간근무에 따른 대가 산정 기준이 명확하지 않아 혼선이 발생함을 인정하였으며 기준 개정을 통해 이러한 문제점이 재발하지 않도록 하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

경인건설본부장은 야간공사 감리용역비 감액을 검토하여 주시기 바랍니다.

(시정)

송변전건설단장은 야간공사 감리용역 대가에 대하여 합리적인 산정 방법을 마련하고, 관련 기준 개정을 통해 반영하여 주시기 바랍니다. (개선)

00-50-56-F3-D3B-9D / 20202734 / 2024-12-31 16:52:44

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
4	개 선 1 시 정 1	감 액 [115,365,505원]	-	송변전건설단 경인건설본부	송변전건설단 경인건설본부